

일련번호	1	감사자	관리○급 ○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	도시재생 기획처	처분요구일자	2019.04.22.	회신기일	2019.06.21.

통 보

제 목 도시재생 금융지원 용자약정서 개선

관 련 부 서 도시재생기획처

내 용

1. 업무개요

도시재생기획처는 도시재생 정책지원 총괄 및 도시재생 관련 법령 제·개정 및 정책개선 건의, 도시재생 금융지원 제도 운영 및 신사업, 신상품 개발 등 도시재생 제도관련 업무를 총괄하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

「도시계정금융지원업무취급규정」 제29조와 「도시계정금융지원업무취급 규정시행세칙」 제58조 제1항에 따라 수요자중심형 도시재생지원 용자승인 후 「수요자중심형 도시재생지원 기금 용자약정서」(이하 “용자약정서”라 한다)를 체결하고 있다. 이 용자약정서는 「도시재생사업금융보증규정시행세칙」 제36조의 보증채무 약정서와 함께 주택도시기금 및 공사와 차주(借主)와의 관계를 규율

하는 중요 문서이다.

한편, 수요자중심형 용자 실행 시 담보취득과 관련하여 「도시계정금융지원 업무취급규정시행세칙」 제60조제6항은 건물을 화재보험에 부보하고, 담보규정 제23조를 준용하여 공사를 화재보험 보험금청구권의 질권자로 설정하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 용자약정서 제4조(담보)는 차주의 건물 관련 화재보험 부보의무만 적시하고 있고, 보증약정서 제7조(담보 등)에도 화재보험 보험금청구권에 대해 공사를 질권자로 하는 질권설정과 관련한 내용이 없어, 차주가 여타의 사유로 질권을 설정하지 않는 경우 이를 강제할 법률 혹은 계약상 근거가 없다.

(수요자중심형 도시재생지원) 기금 용자약정서
[민간사업자용]

제4조(담보)

⑤“차주”는 담보물 중 건물에 대하여는 이를 화재보험에 부보하여야 합니다.
(후략)

그리고 위 약정서 날인과 관련하여 용자약정서 제25조(보칙)은 용자약정서 원본을 2부 작성하도록 하는 반면, 제26조(기타 특약사항)는 차주가 약정서의 사본만을 수령하는 것으로 되어 있어, 약정체결 시 공사 직인날인이 필요한지 여부 및 차주가 약정서 원본을 수령할 수 있는지 여부가 불분명하여 업무처리에 혼란을 야기할 가능성이 높다.

(수요자중심형 도시재생지원) 기금 용자약정서
[민간사업자용]

제25조(보칙) "공사"와 "차주"는 이 약정의 내용을 성실히 이행하기로 하고 그 증거로써 약정서 2부를 작성 및 날인하여 각 1부씩 보관합니다.

제26조(기타 특약사항)

본인은 이 약정서 사본을 확실히 수령하고, 용자관련 공사 제규정 등 주요 내용에 대하여 충분한 설명을 제공받았음을 확인합니다.	본인	(인)
--	----	-----

(후략)

관계부서 의견 도시재생기획처는 용자 및 보증약정서를 규정에 부합하도록 조속히 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 도시재생기획처장은 담보규정 제23조의 수요자중심형 도시재생지원 용자실행 시 건물 화재보험 보험금청구권에 대한 질권설정과 관련된 내용을 용자약정서에 반영하고, 용자약정서 작성 부수 및 날인과 관련된 내용을 조문 간 충돌이 없도록 개선하시기 바랍니다. (통보)

